



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел.: (032) 299-91-00, факс: (032) 261-23-99

www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562

№ _____ На № _____ Від _____

**Начальникам районних військових
адміністрацій**

**Керівникам структурних підрозділів
обласної військової адміністрації**

***Щодо роботи уповноваженого
підрозділу з питань запобігання
та виявлення корупції***

До обласної військової адміністрації надійшов лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.12.2022 № 22-03/25009-22 щодо забезпечення незалежності уповноваженого підрозділу від впливу у втручання його у його роботу.

У зазначеному листі НАЗК, вказано, що відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), керівник державного органу забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу від впливу чи втручання у його роботу, які реалізуються, зокрема, через: підзвітність та підконтрольність керівника уповноваженого підрозділу керівнику державного органу відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 131 Закону; дотримання органом обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу (далі – Обов'язкові вимоги), які встановлюються НАЗК відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 131 Закону. Дотримання цих вимог є запорукою ефективної реалізації уповноваженим підрозділом (особою) свого функціоналу.

Під впливом та втручанням у діяльність слід розуміти вплив у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство тощо) з боку будь-якої особи з метою спонукання уповноваженого підрозділу (особи) до виконання чи невиконання функцій або прийняття рішень з питань, віднесених до його (її) компетенції.

Втручанням у діяльність уповноваженого підрозділу (особи) також є:

- відмова у наданні Уповноваженому інформації, доступу до документів, право на отримання яких має Уповноважений;
- вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій; дії / бездіяльність, які спричиняють обмежені



Львівська обласна військова адміністрація
№1-1497/0/22 від 23.12.2022
КЕП: ШУРПЯК І. В. 23.12.2022 10:11
2B6C7DF9A3891DA1040000004F13C9002C9B8103

- дії / бездіяльність, які перешкоджають виконанню посадових обов'язків Уповноваженим, у т.ч. необґрунтоване оголошення простою;

- покладення на Уповноваженого обов'язків, надання доручень з питань, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним посадових обов'язків.

Оголошення простою працівникам уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції за відсутності об'єктивних причин фактично унеможлиблює ефективне виконання ними завдань та функцій, визначених у Законі та Типовому положенні про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, та може свідчити про порушення гарантій незалежності, передбачених ч. 3 ст. 131 Закону.

Оголошення простою працівникам уповноваженого підрозділу без об'єктивних причин та виведення їх із простою лише для проведення щорічного оцінювання (з подальшим виставленням негативної оцінки) також може свідчити про застосування керівником органу формально правомірних заходів, які негативно впливають на можливість ефективного виконання обов'язків уповноваженим підрозділом та порушують гарантії його незалежності.

Звертаємо увагу на неприпустимість порушення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), у т.ч. шляхом застосування формально правомірних заходів. Виявлення НАЗК порушень Закону є підставою для вжиття заходів реагування, зокрема, внесення припису щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування та притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності (ч. 6 ст. 12 Закону).

Просимо довести до керівників підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління відповідної районної державної адміністрації, самостійного структурного підрозділу облдержадміністрації про важливість дотримання вимог Закону та забезпечення інституційної спроможності уповноважених підрозділів (осіб) на виконання передбачених Законом завдань та функцій.

Керівник апарату

Ірина ШУРПЯК

Ольга Мерйо 2999290